



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución

Número:

Referencia: EX-2020-58181630- -APN-DR#CNDC - CONC. 1763

VISTO el Expediente N° EX-2020-58181630- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada con fecha 5 de agosto de 2020, consiste en la adquisición por parte de la firma PBB POLISUR S.R.L. a la firma IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A., de un inmueble sito en la calle Viamonte N° 115, esquina Bouchard 710, 722, 732 y 736, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo el edificio construido en él - planta baja, trece pisos y tres subsuelos- así como la cesión plena de todos los contratos de locación, demás documentación y derechos resultantes de la adquisición del inmueble.

Que la operación se instrumentó con la correspondiente escritura traslativa de dominio de fecha 30 de julio de 2020, y como consecuencia de ella la firma PBB POLISUR S.R.L. adquirió el inmueble mencionado, contratos de locación, demás documentación y derechos resultantes de la adquisición del inmueble, resultando titular de dominio del inmueble y locadora de las unidades que integran dicha propiedad.

Que, la fecha de cierre de la operación de concentración económica tuvo lugar el día 30 de julio de 2020.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en los Artículos 9 y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que ello así dado que resulta concluyente que el objeto de la presente operación constituye un activo en los términos del inciso d) del Artículo 7° de la citada ley, atento a que la firma PBB POLISUR S.R.L., conforme la reforma de su estatuto social y la información aportada al expediente se dedica al rubro inmobiliario.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles, monto que al momento del cierre de la operación equivalía a PESOS CUATRO MIL SESENTA Y UN MILLONES (\$ 4.061.000.000), lo cual se encontraba por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 3 de junio de 2021, correspondiente a la “CONC 1763”, en el cual recomendó a la señora Secretaria de Comercio Interior autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición por parte de la firma PBB POLISUR S.R.L. a la firma IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A., de un inmueble sito en la calle Viamonte N° 115, esquina Bouchard 710, 722, 732 y 736, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo el edificio construido en él - planta baja, trece pisos y tres subsuelos- así como la cesión plena de todos los contratos de locación, demás documentación y derechos resultantes de la adquisición del inmueble, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado Dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada que consiste en la adquisición por parte de la firma PBB POLISUR S.R.L. a la firma IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A., de un inmueble sito en la calle Viamonte N° 115, esquina Bouchard 710, 722, 732 y 736, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo el edificio construido en él - planta baja, trece pisos y tres subsuelos- así como la cesión plena de todos los contratos de locación, demás documentación y derechos resultantes de la adquisición del inmueble, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 3 de junio de 2021, emitido por la COMISIÓN NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, correspondiente a la “CONC. 1763”, identificado como Anexo IF-2021-49918674-APN-CNDC#MDP, parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1763 - Dictamen - Art. 14, inc (a), Ley N.º 27.442

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2020-58181630-APN-DR#CNDC del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, caratulado **“CONC. 1763 - PBB POLISUR S.R.L. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY Nº 27.442”**, ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES.

I.1. La operación.

1. El 5 de agosto de 2020 esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”) recibió la notificación de una operación de concentración económica a través de la cual PBB POLISUR S.R.L. (en adelante, “PBB”) adquirió a IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. un inmueble sito en la calle Viamonte 115, esquina Bouchard 710, 722, 732 y 736, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo el edificio construido en él (planta baja, trece pisos y tres subsuelos), así como también la cesión plena de todos los contratos de locación y derechos resultantes de la adquisición del inmueble (en adelante, los “ACTIVOS”).

2. La operación se instrumentó con la correspondiente escritura traslativa de dominio de fecha 30 de julio de 2020¹, y fue notificada en tiempo y forma.

I.2. La actividad de las partes.

I.2.1. La adquirente.

3. PBB es una sociedad de responsabilidad limitada constituida bajo las leyes de la República Argentina, debidamente inscripta ante la Inspección General de Justicia y dedicada, principalmente, a la producción y comercialización de polietileno. El 29 de junio de 2019 reformó su objeto social y se dedica, además, a la actividad inmobiliaria². Se encuentra controlada en forma directa por DOW INVESTMENT ARGENTINA S.R.L. titular del 72,07% de sus acciones y la empresa 3229809 NOVA SCOTIA COMPANY titular del 27,93%³. Su última controlante es DOW INC. (en adelante, “DOW”), una sociedad que cotiza en la Bolsa de Nueva York, donde los accionistas con una participación superior al 5%, al 31 de diciembre de 2020, son: (i) THE VANGUARD GROUP, INC. titular del 8,1%; (ii) CAPITAL

WORLD INVESTORS titular del 7,4%; (iii) CAPITAL INTERNATIONAL INVESTORS titular del 5,1%; y (iv) STATE STREET GLOBAL ADVISORS titular del 5,0%.

4. DOW controla, en forma directa o indirecta, en Argentina a: (i) PERFORMANCE MATERIALS ARGENTINA S.A.U.; empresa dedicada a la producción, transformación, fraccionamiento, importación, exportación, distribución, almacenamiento, compra y venta de polímeros, copolímeros, materiales plásticos en sus diversas formas; actividades financieras: compra y venta de títulos, acciones y otros valores mobiliarios, otorgamiento de créditos y fianzas con o sin garantías reales, aportes de capitales a sociedades por acciones constituidas o a constituirse y para negocios realizados o a realizarse; (ii) UTE EL OREJANO; unión transitoria de empresas constituida junto a YPF S.A. para la exploración, desarrollo, tratamiento y transporte de hidrocarburos.

5. Asimismo, DOW posee una participación accionaria del 28% en COMPAÑÍA MEGA S.A. dedicada a la separación y fraccionamiento de gas natural para la producción de etano, gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina. El resto de las acciones son de titularidad de YPF S.A. con el 38% y PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. con el 34%⁴.

I.2.2. El objeto.

6. Los ACTIVOS que componen el objeto de la operación notificada son el inmueble sito en la calle Viamonte 115, esquina Bouchard 710, 722, 732 y 736, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo el edificio construido en predio, constituido por la planta baja, trece pisos y tres subsuelos. Como consecuencia de la operación notificada, PBB pasó a ser titular de dominio del inmueble referido y locadora de las unidades que integran dicha propiedad. Al momento de dictaminar las presentes actuaciones, la notificante informó que ya comenzó a percibir el canon locativo correspondiente a los contratos de locación que forman parte del objeto transferido.

II. OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR LA PRESENTE OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA.

7. Con fecha 5 de agosto de 2020 PBB presentó el formulario F1 notificando la presente operación de concentración económica. Allí, solicitó que esta CNDC se expida respecto de si la transacción está sujeta al deber de notificar en los términos de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia (en adelante, “LDC”), en atención a que no se verifica ninguna toma de control sobre una empresa en los términos del artículo 7 de la citada ley.

8. Aduce que la adquisición de los ACTIVOS no implica la fusión entre empresas, la transferencia de fondos de comercio, la adquisición de derechos sobre acciones o participaciones de capital, ni la transferencia de activos de una empresa.

9. Agregan que esta CNDC ha sostenido, en precedentes similares, que la adquisición de un inmueble no puede ser considerado un activo en los términos del artículo 7 inciso d) de la LDC; y ello sería aplicable a este caso donde la operación consiste en la transferencia de un inmueble a un adquirente que no se dedica al rubro inmobiliario.

10. De la información publicada en el Boletín Oficial el 15 de noviembre de 2019⁵, surge que se ha reformado el objeto social de PBB, quedando el artículo tercero de su contrato social redactado de la siguiente forma “*ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad tiene por objeto: realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en cualquier parte del país o del extranjero, las siguientes operaciones:... d) Inmobiliarias: compra, venta, adquisición, explotación, arrendamiento, construcción, permuta y/o administración y/o disposición bajo cualquier forma de toda clase de inmuebles, urbanos o rurales, subdivisión de tierras y su urbanización, construcción de edificios para renta o comercio; constitución de toda clase de derechos reales sobre inmuebles, permitidos por la legislación vigente; y operaciones comprendidas dentro de las leyes y reglamentos de la propiedad horizontal...*”

11. Es importante indicar que esta CNDC, en diversos antecedentes, ha definido como activo a una unidad de negocios que “*posibilite el desarrollo de una o varias actividades, a las que se puedan atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propio originado en la posibilidad de generar asuntos de naturaleza económica*”⁶.

12. En atención a ello, resulta innecesario expedirse acerca de la obligación de notificar la presente operación atento a que la adquirente tiene como objeto social dedicarse al rubro inmobiliario, actividad económica que comenzó a desarrollar conforme la información brindada en su última presentación, y que surge del expediente EX-2020-65798330-APN-DR#CNDC⁷ donde también adquiere determinadas unidades funcionales y complementarias pertenecientes a un inmueble, así como la cesión plena de todos los contratos de locación y derechos resultantes de la adquisición de dichas unidades funcionales y complementarias.

13. Sin perjuicio de que las presentes actuaciones, por su objeto, no son la vía procesal idónea para que esta CNDC emita opinión en los términos del artículo 10 de la LDC, es importante hacer saber que las circunstancias invocadas por la notificante con relación a la actividad económica de la adquirente, no se verifican. Por el contrario, resulta concluyente que el objeto de la presente operación constituye un activo en los términos del artículo 7 inciso d) de la LDC, atento a que PBB, conforme a la reforma de su estatuto social y a la información referida en los párrafos que anteceden, se dedica al rubro inmobiliario.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO.

14. El 12 de marzo de 2020 se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 260/2020 (B.O.13/03/2020) a través del cual el Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia provocada por el virus COVID-19.

15. En consecuencia, el 18 de marzo de 2020, la SEÑORA SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR emitió la Resolución SCI N.º 98/2020 ordenando la suspensión de todos los plazos procedimentales y/o procesales en todos los expedientes en trámite por las Leyes Nros. 19.511, 22.802, 24.240, 25.156, 26.993 y 27.442, sus normas modificatorias y complementarias.

16. El 19 de marzo de 2020 se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 297/2020, donde se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria nacional establecida.

17. Debido a ello, encontraron suspendidos todos los plazos procesales de las Leyes Nros. 25.156 y 27.442 en los expedientes en trámite, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 22 de octubre de 2020, fecha en que se dictó la Resolución SCI N.º 448/2020 (B.O. 23/10/2020), que conforme a sus artículos 1º y 3º, ordena el levantamiento de la suspensión de plazos a partir del día 26 de octubre de 2020.

18. En aras de promover la celeridad en la tramitación de los expedientes administrativos, y en particular en estas actuaciones tramitadas mediante la plataforma TAD, se notificaron sucesivas providencias de instrucción, dejando debida constancia que ello se efectuaba sin perjuicio de encontrarse vigente la suspensión de todos los plazos procesales de las Leyes Nros. 25.156 y 27.442.

19. Las presentes actuaciones ingresaron para su análisis en el periodo de suspensión detallado en los párrafos precedentes.

20. La transacción analizada en los apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del artículo 7 inciso c) de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia. Las partes intervinientes notificaron en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el artículo 9 de la misma norma.

21. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el momento de notificarse la presente operación equivalía a PESOS CUATRO MIL SESENTA Y UN MILLONES—, encontrándose por encima del umbral establecido en el artículo 9 de la LDC, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma⁸.

22. Con fecha 5 de agosto de 2020 PBB presentó el formulario F1 correspondiente.

23. Con fecha 17 de septiembre de 2020 se hizo saber a las partes que se encontraban habilitadas las actuaciones, conforme la Resolución SCI N.º 231/2020 – reglamentación de Trámites a Distancia “TAD”–.

24. El 11 de diciembre de 2020 esta CNDC, en virtud de lo estipulado en el artículo 17 de la LCD, solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO la intervención que le compete respecto de la operación de concentración económica notificada, mediante nota NO-2020-86249204-APN-DNCE#CNDC.

25. El mismo 11 de diciembre de 2020, esta CNDC entendió que las partes debían adecuar el formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N.º 40/2001 de la SDCyC (B.O. 22/02/01). Asimismo, se hizo saber que el referido formulario se encontraba incompleto, detallándose las observaciones correspondientes. En consecuencia, se comunicó a los notificantes que hasta tanto no adecuaran el formulario, no comenzaría a correr el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC; plazo que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto suministraran en forma completa la información y/o documentación requerida.

26. En atención a la falta de respuesta sobre la intervención remitida a la SECRETARÍA DE ENERGÍA dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO mediante nota NO-2020-86249204-APN-DNCE#CNDC, habiendo transcurrido ampliamente el plazo otorgado para ello y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N.º 27.442, al no existir pronunciamiento de la oficiada, se entiende que dicha secretaría no objeta operación.

27. Finalmente, el 7 de abril de 2021, las partes realizaron una presentación contestando en su totalidad los requerimientos efectuados, con la que se tiene por completo el formulario F1, continuando el computo del plazo establecido en el artículo 14 de la LDC a partir del día hábil posterior a la fecha mencionada.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA.

IV.1. Naturaleza de la operación.

28. Como se mencionó, la operación notificada consiste en la adquisición a IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. por parte de PBB del inmueble sito en la calle Viamonte 115, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como la cesión plena de todos los contratos de locación.

29. A continuación, se detallan las empresas afectadas en Argentina y la actividad que desarrollan en el país:

Tabla N.º 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas en Argentina

Empresas	Productos/ Servicios
Objeto de la operación	
LOS ACTIVOS	Inmueble sito en la calle Viamonte 115, esquina Bouchard 710, 722, 732 y 736, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo el edificio construido en él, el que está constituido por planta baja, trece pisos y tres subsuelos, así como la cesión plena de todos los contratos de locación y derechos resultantes de la adquisición del inmueble.

Grupo Comprador	
PBB POLISUR S.R.L.	Compañía dedicada a la comercialización de polietileno, elaborando y comercializando olefinas y poliolefinas.
DOW INVESTMENT ARGENTINA S.R.L.	Se dedica a brindar servicios de crédito.
PERFORMANCE MATERIALS ARGENTINA S.A.U.	Empresa dedicada a actividades industriales y comerciales: producción, transformación en sus distintas etapas y procesos, fraccionamiento, importación, exportación, distribución, almacenamiento, compra y venta de polímeros, copolímeros, materiales plásticos en sus diversas formas
EL OREJANO	UTE constituida 50/50 entre PBB e YPF S.A. para la exploración, desarrollo, tratamiento y transporte de hidrocarburos.

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

30. Tal como surge de la tabla precedente, las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical con entidad para generar cambios en las condiciones de competencia imperantes en los mercados afectados. Por lo tanto, esta CNDC considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias.

31. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta CNDC no advierte la existencia de cláusulas restrictivas de la competencia.

IV. CONCLUSIONES.

32. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8 de la Ley N.º 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

33. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición por parte de PBB POLISUR S.R.L. a IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A., de un inmueble sito en la calle Viamonte 115, esquina Bouchard 710, 722, 732 y 736, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo el edificio construido en el predio (planta baja, trece pisos y tres subsuelos) así como también la cesión plena de todos los contratos de locación y derechos resultantes de la adquisición del inmueble, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14 inc. a) de la Ley N.º 27.442.

¹ Agregada a las actuaciones mediante IF-2020-51299366-APN-DR#CNDC (páginas 8/24).

² Conforme surge de la información publicada en el Boletín Oficial el 15 de noviembre de 2019, certificada y agregada a las actuaciones

mediante IF-2020-83847562-APN-DR#CNDC en el número de orden 35 y por publicación en el Boletín Oficial de fecha 20 de noviembre de 2020 acompañada por las partes mediante RE-2021-08013582-APN-DTD#JGM, agregada en el número de orden 82.

³ Las partes informan que DOW INVESTMENT ARGENTINA S.R.L. es controlada en forma directa por 3229809 NOVA SCOTIA COMPANY quien es titular directo del 97% de sus acciones, y esta última está controlada por ROHM AND HAAS CANADA INVESTMENTS LIMITED titular directa del 100% de sus acciones.

⁴ Las partes informaron y acreditaron de manera documentada, mediante RE-2021-08014059-APN-DTD#JGM agregado en el número de orden 61, que en fecha 23 de diciembre de 2019 PBB celebró con DOW QUIMICA ARGENTINA S.R.L. y ROHM AND HAAS ARGENTINA S.R.L. un acuerdo definitivo de fusión en virtud del cual estas dos últimas fueron absorbidas por PBB. Del documento acompañado surge que la fecha efectiva de fusión fue el 1 de mayo de 2020.

⁵ Agregada a las actuaciones mediante IF-2020-83847562-APN-DR#CNDC en el número de orden 35, como así también la publicación en el Boletín Oficial de fecha 20 de noviembre de 2020 acompañada por la empresa notificante mediante RE-2021-08013582-APN-DTD#JGM y agregada en el número de orden 82

⁶ OPINION CONSULTIVA N.º 83 - 27/12/2000- y casos similares puestos a consideración de este Organismo, opiniones consultivas N.º 93, 98, 101, 102, 130, 131, 173, 178, 212, entre otras.

⁷ Expediente caratulado "CONC.1767 - PBB POLISUR S.R.L. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N.º 27.442" notificada el 27 de agosto de 2020, actualmente en trámite y análisis ante esta Comisión Nacional.

⁸ Al respecto, conviene destacar que la Ley N.º 27.442 establece en su artículo 85 que *"A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigor desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web"*. El 23 de enero de 2020 la Secretaría de Comercio Interior dictó la Resolución 13/2020, publicada en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2020, que en su Artículo 1 modifica en valor de unidad móvil a la suma de pesos cuarenta con sesenta y un centavos (\$ 40,61) pero en su artículo 3 establece que ese valor comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, y hasta tanto se actualice el valor para el año en curso, se continuará aplicando el valor correspondiente al año anterior.